

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2569/2535

นาย ศิริ ท้าวประ โคน
นาง โส คำสน วน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23

เหตุสุดวิสัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 หมายถึง เหตุที่ทำให้ศาลไม่สามารถมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาหรือเหตุที่คู่ความไม่สามารถมีคำขอขึ้นมาก่อนกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายหรือศาลกำหนดไว้ การที่ทนายจำเลยหลงลืมไม่ได้ยื่นใบแต่งตั้งทนายความพร้อมกับคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดนั้น เป็นเพราะทนายจำเลยขาดความรอบคอบหรือไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร จึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยตามมาตราดังกล่าว

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 70,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี หากจำเลยไม่ชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์ จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียม แทนโจทก์ จำเลยไม่ชำระ โจทก์ขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึด ทรัพย์จำนองคือ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1659 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ประกาศขายทอดตลาดหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายโจทก์ซื้อได้ในราคา 140,000 บาท

จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า ราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีอนุญาตให้ขายต่ำ
มากและมีผู้เข้าสู้ราคาเพียงรายเดียวคือโจทก์เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ชี้ช่องให้โจทก์
ทราบถึงราคาที่จะอนุญาตให้ขายได้เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ยกเลิกการขาย
ทอดตลาด

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งว่า ไม่ปรากฏว่า จำเลยได้แต่งตั้งนายสุ
วิทย์ พรหมลี เป็นทนายความในคดีนี้ นายสุวิทย์จึงไม่มีสิทธิลงชื่อในคำร้องแทน
จำเลยให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

วันที่ 25 ตุลาคม 2533 จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำร้องคัดค้าน
การขายทอดตลาด

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งว่า การขอขยายระยะเวลาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 จะต้องมีการขอขึ้นมาก่อนสิ้นระยะเวลา
ตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 จึงไม่อนุญาต
ยกคำร้อง

ในวันเดียวกันจำเลยยื่นคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อศาลชั้นต้น
อีก 1 ฉบับ ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่า จำเลยไม่ได้ยื่นคำร้องคัดค้านภายใน 8 วัน นับแต่
วันทราบการฝ่าฝืน จึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาด ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำร้องคัดค้าน
การขายทอดตลาด

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าการที่ทนาย
จำเลยหลงลืมไม่ได้ยื่นใบแต่งตั้งทนายความพร้อมกับคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาด
แทนจำเลยในวันสุดท้ายจนศาลสั่งไม่รับคำร้องเมื่อทราบคำสั่งแล้วได้ยื่นคำร้องขอ
ขยายระยะเวลาโดยไม่ชักช้าถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 23หรือไม่ เห็นว่า เหตุสุดวิสัยตามมาตราดังกล่าวหมายถึงเหตุที่
ทำให้ศาลไม่สามารถมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาหรือเหตุที่คู่ความไม่สามารถมีคำขอ
ขึ้นมาก่อนกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายหรือศาลกำหนดไว้การที่ทนายจำเลยหลงลืม
ไม่ได้ยื่นใบแต่งตั้งทนายความพร้อมกับคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดนั้น เป็นเพราะ
ทนายจำเลยขาดความรอบคอบหรือไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเท่านั้นเอง
จึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 695/2509 ระหว่างห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคลเบอร์ลีเยคเกอร์แอนด์โก โจทก์ บริษัทธนชาติป จำกัดจำเลย นายบุญเพ็ง วิศว
กิจ ผู้ร้องคัดค้าน ที่จำเลยยกขึ้นอ้างข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ